

[별첨1] 감사 결과 처분요구서

주 의 요 구

제 목 **검직 신청 미이행에 관한 사항**

관 련 자 **C지사 영업파트 F 과장**

조치부서 **C지사 영업파트**

내 용

1. 사전 개요

C지사 영업파트 F 과장은 2016년 7월 18일부터 감사일 현재까지 C지사 소관 매체의 방송광고 판매 업무를 담당하고 있다.

조사 결과, F 과장은 업무와 무관한 개인적인 내용을 다루는 네이버 블로그를 운영해 온 사실을 확인하였다. F 과장은 2024년 1월 15일에 인사팀에서 올린 SNS 활동에 대한 검직 신청 안내 공지를 다음 날인 2024년 1월 16일에 확인하였으나 검직 신청은 별도로 이행하지 않았고, 블로그 게시물이 보이지 않도록 비공개 처리하였다.

F 과장은 한동안 블로그 게시 활동을 중단하다가 2024년 8월 21일에 1건의 게시물을 등록하였고, 그로부터 약 10개월 후인 2025년 6월 3일을 시작으로 약 보름의 기간에 걸쳐 10개의 블로그 게시물을 등록하였다.

2025년 7월 18일, 공사 부패공익신고센터를 통해 F 과장이 개인 블로그 게시물에 광고를 이용하여 수익을 창출하고 있다는 신고가 접수되었다. 이에 감사팀은 2025년 7월 28일, 관련자 인터뷰를 실시하기 위해 F 과장에게 신고 접수 사실 및 신고 내용에 대해 안내하였다.

F 과장은 신고 내용을 인지한 2025년 7월 28일, 네이버 애드포스트 서비스를 탈퇴하였다.

[표1] F 과장의 블로그 운영 관련 사건 경위

일자	내용
'24.1.15	○ (인사팀) SNS 활동에 대한 검직 신청 안내 사항 최초 공지 - 이전까지는 외부강의 신고 등에 관한 검직 신청 사항을 안내하였으나, SNS 활동에 대한 검직 가이드를 제정한 후, 해당 내용을 직원 대상으로 최초 공지함 - '이미 활동 중인 검직 대상 SNS의 경우 1/19(금)까지 신청 필수' 로 안내하였으나 F 과장은 별도로 신청을 이행하지 않음
'24.1.16	○ (F 과장) SNS 활동에 대한 검직 신청 안내 공지 확인 - F 과장은 해당 공지를 확인하고 블로그 게시물이 보이지 않도록 비공개 처리하였다고 진술함
'24.2.12	○ (F 과장) 네이버 애드포스트 수익금 마지막 수령 - 해당 시점까지 운영해 온 자신의 블로그 활동에 대한 수익금을 마지막으로 지급 받음
'24.8.21	○ (F 과장) 블로그 게시물 등록 재개 - 블로그 게시물을 비공개 처리하였다고 진술한 해당 시점 이후 블로그 활동을 중단하다가 1개의 게시물을 추가로 등록함 (내용 : 웨딩홀 계약 후기)
'25.6.3~ '25.6.18	○ (F 과장) 다수의 블로그 게시물 등록 - '24년 8월 21일에 1개의 게시물을 등록하고 한동안 블로그 게시 활동을 하지 않다가, '25년 6월에 10개의 게시물을 등록함 (내용 : 복싱 대회 우승 후기)
'25.7.28	○ (F 과장) 네이버 애드포스트 서비스 탈퇴 - 부패공익신고가 접수('25.7.18)됨에 따라 관련자 인터뷰를 실시하기 위하여 감사팀에서 F 과장에게 신고 접수 사실 및 신고 내용을 안내하였고, F 과장은 안내 당일 네이버 애드포스트 서비스를 탈퇴함

2. 관련 규정 및 판단 기준

공사 「복무규정」 제8조에 따라 직원은 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 사업에 종사하지 못하며, 사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

또한, 인사팀의 「인터넷 개인 미디어 활동 검직 가이드」에서는 '직무와 무관하지만 수익이 있는 인터넷 개인 미디어 활동 시'에는 인터넷 플랫폼에서 정하는 수익 창출 요건을 충족하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 경우를 신청 대상으로 하고 있으며, 네이버 블로그의 경우 '애드포스트 승인 시'를 수익 창출 요건으로 하고 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

2024년 1월 15일, 인사팀은 SNS 활동을 포함한 겸직 신청 안내사항을 공지하면서 이미 활동 중인 겸직 대상 SNS의 경우, 2024년 1월 19일까지 필수로 신청할 것을 안내하였다.

그러나 F 과장은 해당 사실을 확인하고서도 별도의 겸직 신청을 이행하지 않았다. 또한 2024년 1월부터 2025년 7월까지 인터넷 플랫폼에서 정하는 수익 창출 요건(에드포스트 승인 시)을 충족한 상태에서 개인 미디어 활동을 했음에도 불구하고 별도의 겸직 신청을 이행하지 않았다.

이에 F 과장은 「인터넷 개인 미디어 활동 겸직 가이드」에 따른 겸직 신청 대상에 해당함에도 별도의 허가 없이 개인 미디어 활동을 했으므로 「복무규정」 제8조를 위반한 사실을 확인하였다.

4. 관련자 의견 및 검토 결과

가. 개인 미디어 활동 지속 의사에 관한 사항

겸직 신청 업무를 담당하는 인사팀에서는 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 근거로 ①수익 발생 여부 ②인터넷 플랫폼에서 정하는 수익 창출 요건 충족 ③이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 조건을 모두 충족해야 겸직 신청 대상에 해당한다고 판단하고 있다.

F 과장은 최초 공지 확인 시점에서 개인 미디어 방송을 계속적으로 할 의사가 없었기 때문에 겸직 신청을 하지 않았다고 진술하였다. 또한 2023년 11월에 게시물을 등록한 후 9개월이 지난 2024년 8월에 1개의 게시물을 등록하였고, 또 그 10개월 후인 2025년 6월에 글을 작성한 후 현재까지 게시물을 작성하지 않았으므로 계속적으로 블로그를 운영한 것이 아니라고 답변하였다.

그러나 이러한 주장만 가지고 블로그 활동을 계속할 의사가 없었다고 판단하기는 어렵다. 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 영리 업무의 개념 및 계속성의 기준에 대해 [표2]와 같이 규정하고 있다.

[표2] 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 일부 발췌

가. 영리 업무의 개념

○ 영리 업무란 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위를 말함

- 계속성이 없는 일시적인 행위로 계속적인 수입이 발생하는 경우는 업무가 아니므로 금지 또는 허가의 대상이 아님

※ 계속성 기준 : ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

- 공무원은 겹하려는 행위가 누가 보더라도 명백하게 계속성이 없는 행위라고 볼 수 있는 경우가 아니라면, 반드시 소속 기관의 장에게 겸직허가를 신청하여야 함

위 규정에서는 계속성의 기준으로 ‘명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것’과 ‘현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것’을 포함하고 있다. 이에 비춰보면 F 과장이 2024년 8월 이후 11건의 게시물을 등록한 행위가 명백하게 계속성이 없다고 보기는 어렵다.

따라서, 2024년 1월에 인사팀에서 SNS 활동에 대한 겸직 신청 안내를 시행한 이후 수익이 발생했다는 점, 네이버 블로그의 수익 창출 요건인 애드포스트 승인 상태가 2025년 7월까지 이어졌다는 점, 그 기간들 사이에 F 과장의 블로그 게시물 등록 행위가 계속되었다는 점에서 위의 세 가지 조건을 모두 충족하므로 F 과장은 겸직 신청 대상에 해당한다고 볼 수 있다.

나. 수익 창출 의도에 관한 사항

F 과장은 2024년 8월과 2025년 6월에 추가로 게시물을 등록할 때, 자신의 블로그가 애드포스트 승인 상태임을 인지하였으나 블로그 방문자 수 등을 고려했을 때 광고가 붙을 거라는 생각은 하지 않았으며 재산상의 이득을 취할 의도가 없었다고 답변하였다.

그러나, 2024년 8월부터 2025년 6월까지 게시물 등록을 재개했던 기간 동안 해당 블로그는 애드포스트 승인 상태로, 위 기간 동안 등록한 게시물에도 광고가 붙어 있음이 확인되었다. 즉, 상황에 따라 언제든지 수익이 발생할 수 있는 환경이 마련되어 있었다고 보아야 할 것이다.

다만, F 과장이 애드포스트를 통해 마지막으로 수익을 창출한 시점은 2024년 2월 12일이다. 수익 지급 시점을 고려했을 때, 해당 수익의 원인이 되는 행위의 발생 시점은 2024년 1월 이전으로, SNS 활동에 대한 겸직 신청 공지를 확인한 무렵 혹은 그 전으로 봐야할 것이다. 이에 SNS 활동에 대한 겸직 신청 시행 이후, 수익 발생의 원인이 되는 행위가 일어났을 가능성은 없거나 미미하다는 점을 참작할 수 있을 것이다.

또한, F 과장은 광고로 수익을 낼 의도가 없었기에 감사팀에서 신고 사실을 안내받은 이후 애드포스트 서비스를 자진해서 탈퇴하였다고 답변하였다. 이와 같은 의견에 대한 참작 여부를 감사심의위원회에서 다루어 최종 양정을 의결하였다.

조치할 사항

[주의] C지사 영업파트는 관련자에게 주의를 촉구하시고, 추후 유사사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.